

INFLUENCER-MARKETING-VERTRAG

Vertragspartner

Auftraggeber / Durchführer:

LikeGroup GmbH

Straße: Jakob-Latscha-Straße Nr.: 3

PLZ: 60314

Stadt: Frankfurt am Main

Land: Deutschland

&

Auftragnehmer / Influencer:

Name:

Für Influencer:

Straße: Nr.:

PLZ:

Stadt:

Land:

§1 Vertragsgegenstand

- (1) Der Influencer verpflichtet sich zur Erstellung und Veröffentlichung werblicher Inhalte (nachfolgend "Content") zugunsten des Unternehmens SharkNinja Germany GmbH, *Rotfeder-Ring 9, 50327 Frankfurt am Main, Deutschland*.
- (2) Vertragspartner dieses Vertrags sind ausschließlich der Auftraggeber LikeGroup GmbH und der Auftragnehmer **XXX, vertreten durch die XXX**. Das Unternehmen SharkNinja Germany GmbH ist nicht Vertragspartei.
- (3) Das Unternehmen SharkNinja Germany GmbH erhält jedoch als begünstigter Dritter im Sinne des § 328 BGB die in diesem Vertrag geregelten Nutzungsrechte.
- (4) Die gesamte Abwicklung der Kooperation, insbesondere Vergütung, erfolgt über den Auftraggeber LikeGroup GmbH.

§2 Plattformen & Veröffentlichung

Die Veröffentlichung der Inhalte erfolgt auf folgenden Social-Media-Kanälen:

☐ Instagram: **XXX**

☐ TikTok: **XXX**

☐ YouTube: **XXX**

☐ Weitere Kanäle: _____

§2a Inhalte & Kooperationsdetails Influencer-Posting & Storys

Plattformen:

☐ Instagram ☐ TikTok ☐ YouTube ☐ Facebook ☐ Sonstige: _____

Content-Formate:

☐ Reels/TikToks ☐ Stories ☐ YouTube Shorts ☐ Videos ☐ Feedpost ☐ Ads

Anzahl Inhalte: **XXX**

Datum / Zeitraum der Veröffentlichung: **XXX**

§3 Nutzung für zusätzliche Ad-Ausspielung / Werbung (Media Buyout)

☐ Ja ☐ Nein

☐ Instagram ☐ Facebook ☐ TikTok ☐ Andere Plattformen: _____

☐ Whitelisting (Meta) ☐ Spark Ad (TikTok) ☐ Werbeanzeigen (Unternehmenskanal)

Nutzungsdauer: XXX

Geografisch: ☐ Deutschland ☐ DACH ☐ Europa ☐ Global

Besonderheiten / Absprachen: XXX

§4 Rechteübertragung

- (1) Wird dem § 3 des Vertrages zur Nutzung für Werbung zugestimmt, überträgt der Influencer dem Unternehmen SharkNinja Germany GmbH, als begünstigtem Dritten, für die gewählte Nutzungsdauer ein einfaches Nutzungsrecht am erstellten Content.
- (2) Die Nutzungsdauer und Verwendung des einfachen Nutzungsrechts am erstellten Content richten sich dabei nach den Angaben und Markierungen im § 3 des Vertrages.
- (3) Die Inhalte dürfen zum Zwecke der vertragsgemäßen Nutzung technisch bearbeitet und angepasst werden. Inhaltliche Veränderungen, die den Charakter, die Aussage oder den wirtschaftlichen Zweck der Inhalte wesentlich beeinträchtigen oder entstellen, sind unzulässig.
- (4) Nach Ablauf der Nutzungsdauer erlischt das Nutzungsrecht.
- (5) Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Zustimmung des Influencers.

§5 Produktion & Freigabe

- (1) Der Influencer erstellt den Content eigenständig unter Beachtung der Briefings und Skripts, die mit den Ansprechpartner SharkNinja Germany GmbH oder LikeGroup GmbH abgestimmt wurden oder werden.
- (2) Der Content ist vor Veröffentlichung zur Freigabe vorzulegen.
- (3) Deadlines und Inhalte richten sich nach dem Unternehmen SharkNinja Germany GmbH oder dem Auftraggeber LikeGroup GmbH und sind einzuhalten.

Voraussichtliche Veröffentlichung des Inhaltes: XXX

- (4) Es werden maximal zwei Korrekturschleifen vereinbart.
-

§6 Vergütung

- (1) Der Influencer erhält für die vertragsgemäße Leistungserbringung eine Geldvergütung in Höhe von XXX EUR netto.
 - (2) Ein Anspruch auf darüberhinausgehende Vergütung, insbesondere in Form von Sachleistungen, besteht nicht.
 - (3) Die Zahlung erfolgt innerhalb von 45 Tagen nach Leistungserbringung und Rechnungsstellung.
 - (4) Der Auftraggeber führt die gesetzlich vorgeschriebene Künstlersozialabgabe gemäß § 24 KSVG ab, soweit erforderlich.
-

§7 Bereitstellung von Produkten / Arbeitsmitteln

- (1) Zur Durchführung der vertraglich geschuldeten Leistungen können dem Influencer Produkte zur Verfügung gestellt werden.
- (2) Die Bereitstellung erfolgt im Rahmen der Zusammenarbeit regelmäßig durch das Unternehmen SharkNinja Germany GmbH. Der Auftraggeber LikeGroup GmbH übernimmt insoweit keine Verpflichtung zur Bereitstellung bestimmter Produkte.
- (3) Der Versand der Produkte und die dazugehörige Abwicklung erfolgt durch den Auftraggeber LikeGroup GmbH.
- (4) Die zur Verfügung gestellten Produkte dienen ausschließlich der Unterstützung der Leistungserbringung und stellen keine Vergütung dar.
- (5) Ein Anspruch des Influencers auf Bereitstellung bestimmter Produkte besteht nicht. Ebenso wird durch die Bereitstellung kein eigenständiges Vertragsverhältnis zwischen Influencer und dem Unternehmen SharkNinja Germany GmbH begründet.
- (6) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, ist der Influencer berechtigt, die überlassenen Produkte nach Durchführung der Zusammenarbeit zu behalten. Ein Anspruch hierauf besteht jedoch nicht.

§8 Steuerliche Behandlung

- (1) Der Influencer ist für die ordnungsgemäße Versteuerung seiner Einnahmen selbst verantwortlich.
- (2) Die Parteien sind sich einig, dass die Bereitstellung von Produkten grundsätzlich zur Unterstützung der Leistungserbringung erfolgt und keinen Vergütungscharakter hat.
- (3) Soweit die Überlassung von Produkten im Einzelfall als geldwerter Vorteil oder steuerpflichtige Einnahme zu qualifizieren ist, obliegt die steuerliche Behandlung allein beim Influencer.
- (4) Eine pauschale Versteuerung durch die Agentur oder das Unternehmen, insbesondere nach § 37b EStG, erfolgt nicht.

§9 Pflichten des Influencers

(1) Der Influencer verpflichtet sich:

- zur vertragsgemäßen Content-Erstellung
- zur Einhaltung des Briefings, Dos and Dont's sowie Skript
- Inhalte in hochwertiger Bild- und Tonqualität zu erstellen und
- den Upload via (z.B. Drive / WeTransfer / E-Mail) zu tätigen. Der Datentransfer via Social Media oder Whatsapp ist nicht gestattet.
- wenn möglich, die Form der Dateibenennung zu berücksichtigen:
[UNTERNEHMEN_CREATOR_VIDEOX_VERSIONY]
- zur ordnungsgemäßen Werbekennzeichnung („Werbung“ / „Anzeige“)
- zur Beachtung von Urheber-, Marken-, und Persönlichkeitsrechten.

(2) Der Influencer verwendet keine fremden Inhalte ohne entsprechende Rechte.

§10 Exklusivität

Der Influencer verpflichtet sich für die Dauer von **zwei Wochen** nach Veröffentlichung des Contents, keine Kooperationen mit unmittelbaren Wettbewerbern im Bereich **“XXX”** einzugehen.

§11 Leistungsstörungen

- (1) Der Auftraggeber LikeGroup GmbH und das Unternehmen SharkNinja Germany GmbH sind berechtigt, im Rahmen der Abstimmung der Inhalte Nachbesserungen und Anpassungen zu verlangen.
- (2) Die Geltendmachung weitergehender Rechte, insbesondere Vergütungskürzung, Rücktritt oder Schadensersatz, erfolgt ausschließlich durch den Auftraggeber LikeGroup GmbH.
- (3) Bei vollständiger Nichterfüllung entfällt der Vergütungsanspruch.

§12 Haftung

- (1) Der Influencer haftet für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
 - (2) Der Influencer stellt den Auftraggeber und das Unternehmen SharkNinja Germany GmbH von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aus einer Verletzung der Urheber-, Marken-, und Persönlichkeitsrechten resultieren, sofern der Influencer die Rechtsverletzung zu vertreten hat.
 - (3) Die Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit gesetzlich zulässig.
-

§13 Datenschutz & Vertraulichkeit

- (1) Beide Parteien halten die DSGVO ein.
- (2) Vertraulichkeit gilt auch über das Vertragsende hinaus.

§14 Schlussbestimmungen & Zusätzliche Informationen

- (1) Änderungen bedürfen der Schriftform.
- (2) Es gilt deutsches Recht.
- (3) Gerichtsstand: Frankfurt am Main.
- (4) Der Auftragnehmer handelt als Unternehmer im Sinne des § 14 BGB.
- (5) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

Ort:

Datum:

Unterschrift LikeGroup GmbH: _____

Ort:

Datum:

Unterschrift Auftragnehmer: _____
